

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 30/04/2025
MEDIDA CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-004)

Processo: TC-001557.989.25-8.

Representante: Ana Maria Abrahao Salomao Dermenjian.

Representada: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra.

Responsáveis: Felipe Geferson Seme Amed (Prefeito).

Assunto: Representação com pedido de medida liminar em face do Pregão Presencial nº 02/2025, certame promovido pela Prefeitura de São Lourenço da Serra, objetivando registro de preços para aquisição de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino.

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor Estimado: R\$ 761.384,58 (setecentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Procuradora de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Advogados: Ana Maria Abrahao Salomao Dermenjian (OAB/MG 122.842).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR. EXIGENCIA DE LAUDOS. AGLUTINAÇÃO DE ITENS DE PRATELEIRA COM ITENS PERSONALIZADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ANA MARIA ABRAHAO SALOMAO DERMENJIAN** contra Edital do Pregão Presencial nº 02/2025, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**, objetivando registro de preços para aquisição de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino.

1.2. A Representante critica os seguintes aspectos do edital:

a) Excesso de especificações na discriminação de item licitado (cola escolar branca).

Assevera que a descrição do produto direciona ao fabricante Famix.

b) Junção no mesmo lote de itens de prateleira com itens personalizados, que demandam confecção diferenciada e, itens sustentáveis.

Entende que há necessidade de solicitar produtos reciclados e recicláveis.

c) Requisição de laudos para produtos com certificação do INMETRO (borracha e régua).

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, por decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 03/02/2025, foi determinada a autuação e registro da matéria como Cautelar em Procedimento de Contratação, bem como a suspensão do andamento do certame, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**, para que apresente: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, bem assim o correspondente Estudo Técnico Preliminar; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências constantes da Representação.

1.5. Notificada, a Administração apresentou justificativas e documentos (evento 45).

1.6. Assessoria Técnico-Jurídica, Chefia de ATJ (evento 50) e Ministério Público de Contas (evento 55) manifestaram-se pela **procedência parcial** da representação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 30/04/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-001557.989.25-8

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ANA MARIA ABRAHAO SALOMAO DERMENJIAN** contra Edital do Pregão Presencial nº 02/2025, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA**, objetivando registro de preços para aquisição de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Quanto à requisição de laudos, a crítica é procedente, sendo desarrazoada a exigência de laudos e certificações de qualidade para produtos submetidos à certificação compulsória pelo INMETRO, a exemplo das decisões adotadas nos autos TC-008141.989.23-6, TC-001367.989.25-8 e TC-001468.989.25-6.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal, é necessária a exclusão da exigência de laudos e certificações para produtos que já possuam certificação compulsória do INMETRO.

2.4. Em relação à aglutinação no mesmo lote de itens de prateleira com itens personalizados, que demandam confecção diferenciada e, itens sustentáveis, a crítica é parcialmente procedente, uma vez que a jurisprudência

deste Tribunal admite produtos de prateleira com itens sustentáveis, observando-se, no entanto, em relação à composição dos produtos sustentáveis, que não pode ser restrita a um único tipo de material reciclado, devendo ser permitida a apresentação de produtos fabricados não apenas com materiais reciclados, mas também recicláveis, e decorrentes de outras espécies de plástico.

Todavia, o mesmo não ocorre em relação aos itens que demandam personalização (pasta escolar e agenda), que devem ser segregados em lote específico, a exemplo do decidido nos autos TC-022261.989.21-4 e TC-022295.989.21-4.

Assim, também neste aspecto o edital demanda revisão, devendo a Administração excluir as exigências de material “resina pet reciclado, poliestireno reciclado e injetada em material reciclado cristal”, a fim de possibilitar a apresentação de produtos fabricados não apenas com materiais reciclados, mas também recicláveis, e decorrentes de outras espécies de plástico, bem assim, excluir a requisição de “miolo em papel reciclado”, para os cadernos.

2.5. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero improcedente a crítica ao excesso de especificações da cola escolar branca, diante da constatação da Assessoria Técnica de que as exigências são compatíveis com os produtos disponíveis no mercado.

2.9. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: 1) excluir a requisição de laudos e certificações para produtos que já possuam certificação compulsória do INMETRO; 2) segregar os itens que demandam personalização (pasta escolar e agenda), em lote específico; 3) excluir as exigências de material

“resina pet reciclado, poliestireno reciclado e injetada em material reciclado cristal”, a fim de possibilitar a apresentação de produtos fabricados não apenas com materiais reciclados, mas também recicláveis, e decorrentes de outras espécies de plástico, bem assim, excluir a requisição de “miolo em papel reciclado”, para os cadernos.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro